

시 정 및 개 선 요 구

제 목 시간외 · 휴일 근무수당 수령 부적정

소 관 부 서 경영기획본부(경영지원실)

조 치 부 서 경영기획본부(경영지원실)

내 용

1. 업무 개요

한국세라믹기술원(이하 '기술원'이라 한다) 「직무분장규칙」에 따르면 경영지원실은 복무관리 업무를 담당하고 있으며, 「복무규칙」 제24조(시간외 근무) 및 제25조(야간 및 휴일근무)에 의거 업무형편상 필요할 때에는 직원의 합의 및 동의에 의하여 1주일에 12시간을 한도로 시간외 또는 휴일근무를 할 수 있도록 규정되어 있다.

또한, 기술원은 2020. 3. 22.부터 정부의 지침을 바탕으로 기관 차원의 '코로나19 관련 복무관리 특별지침'을 시행하고 있으며, 이의 일환으로 각 부서는 재택근무자, 재택근무일(주중) 등이 포함된 재택근무 편성표 하에 의무적으로 30~50% 이내 일정 비율로 재택근무 실시 및 재택근무자가 재택근무일에 시간외 근무를 신청할 경우 승인하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

직원은 「복무규칙」 제17조(출입 및 출퇴근 현황관리) 및 제28조(근무수속)에 따라 특별한 경우를 제외하고는 반드시 지정통용문을 사용하여 출입

하여야 하고, 시간외, 야간, 휴일근무를 하고자 할 때에는 근태시스템을 통해 퇴근시간을 반드시 기록 및 사후 소속부서장에게 근무내용을 확인받아야 한다.

이를 근거로 기술원은 「복무규칙」 제27조(근무수당)에 의거 시간외, 야간, 휴일근무를 한 직원에게 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사기간(2021. 11. 1. ~ 12. 3.) 동안 복무담당부서인 경영지원실이 제출한 2021년 시간외·휴일 근무 및 수당 지급 현황(2021. 1. ~ 9.)을 검토한 결과, [표 1]과 같이 2021년 월 평균 148명이 1,870시간을 시간외·휴일 근무를 신청하여 약 57,935천원의 수당을 수령한 것을 확인하였다.

[표 1] 2021년 시간외·휴일 근무 및 수당 지급 현황

(단위: 명, 천원)

구 분	근무 인원			근무 시간			근무 수당		
	정규직	무기직	소계	정규직	무기직	소계	정규직	무기직	소계
'21년 1월	92	47	139	1,247	626	1,873	45,700	13,026	58,725
'21년 2월	103	50	153	1,245	634	1,879	45,436	13,175	58,611
'21년 3월	97	48	145	1,202	615	1,817	43,577	12,799	56,376
'21년 4월	98	50	148	1,177	633	1,810	42,439	13,189	55,628
'21년 5월	102	50	152	1,266	647	1,913	45,960	13,391	59,351
'21년 6월	96	49	145	1,210	645	1,855	43,480	13,361	56,841
'21년 7월	99	51	150	1,211	667	1,877	44,010	13,781	57,792
'21년 8월	101	51	152	1,242	679	1,922	45,247	14,119	59,366
'21년 9월	100	52	152	1,238	650	1,888	45,250	13,474	58,723
계 (A)	115*	56*	171*	11,038	5,796	16,834	401,098	120,316	521,414

* 중복인원 제외

그러나, [표 2]와 같이 2021년에 시간외·휴일 근무수당을 수령한 직원들의 근태시스템에 기록한 출퇴근시간을 점검한 결과, 총 2명이 재택근무가 허용되지 않는 휴일에 가상망(VPN)으로 접속하여 근태시스템에 출퇴근시간을 기록하고 약 844천원의 시간외·휴일 근무수당을 부적절하게 수령하는 문제점이 확인되었다.

[표 2] 2021년 시간외·휴일 근무수당 수령 부적정 현황

(‘21년 9월 기준)

구 분	인 원	시간외·휴일근무		
		근무 횟수	근무 시간	근무 수당
2021년	2	9	29시간	844,300원

특히, [별표]와 같이 전자융합본부 나노소재공정센터 허○○ 선임연구원은 주말에 자택에서 가상망(VPN)으로 근태시스템에 출퇴근시간을 기록하여 시간외·휴일근무로 총 8회 27시간을 신청하여 총 805,700원의 수당을 수령하였다.

소관부서 의견 소관부서(경영지원실)에서는 감사결과를 전반적으로 수용하면서 시간외·휴일 근무수당 지급을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① 원장께서는 재택근무가 허용되지 않는 주말에 가상망으로 접속하여 출퇴근시간을 기록한 후 시간외·휴일 근무를 신청하여 부적절하게 지급된 수당 844,300원을 관련자로부터 회수하시고 **【시정】**
- ② 향후 출퇴근시간 기록방법 변경 등을 통하여 시간외·휴일 근무관리를 개선할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. **【개선】**

[별표] 2021년 시간외·휴일 근무수당 수령 부적정 관련 세부 현황

(‘21년 9월 기준, 단위: 원, 100원 미만 절사)

연번	소 속	성 명	시간외 · 휴일 근무			비 고
			일 시	수 당	내 용	
1	○○본부	허 ○ ○ (선임연구원)	'21. 1. 17.(일) 13:11~16:51(3.5h)	104,447	개인기초과제 연차/계획 보고서 작성	자택에서 VPN 으로 접속하여 출퇴근 기록
2			'21. 2. 14.(일) 15:46~17:51(2h)	59,684	특허작성용 자료 조사	
3			'21. 2. 27.(토) 18:01~23:26(3h)	89,526	국가핵심재료 연구단 킥오프 미팅자료 작성	
4			'21. 3. 14.(일) 13:44~17:54(4h)	119,368	신규 산화물 반도체 관련 특허 조사	
5			'21. 5. 16.(일) 13:17~16:32(3h)	89,526	투명태양전지용 전극개발 신규 과제 제안서 작성	
6			'21. 5. 23.(일) 14:52~18:28(3.5h)	104,447		
7			'21. 6. 19.(토) 14:23~18:49(4h)	119,368	신규과제 수주 위한 평가자료 작성	
8			'21. 6. 26.(토) 10:08~15:11(4h)	119,368	소재선도혁신 프로젝트 워크숍 준비	
소 계 (A)				805,700		
9	○○본부	김 ○ ○ (선임기술원)	'21. 4. 18.(일) 16:41~19:04(2h)	38,600 (B)	창업도약패키지 지원사업 관련 업무	자택에서 VPN 으로 접속하여 출퇴근 기록
계 (A+B)				844,300		